MÉTODO APROVAÇÃO OAB · SINOPSE

Direito Ambiental

Princípios, art. 225 da Constituição, competências, responsabilidade civil, administrativa e penal, licenciamento, unidades de conservação, Código Florestal e crimes ambientais.

2 questões na 1ª fase | Grupo **C** | Leitura: **cerca de 30 min**

Como usar esta sinopse

> As 2 questões de Ambiental giram em torno de responsabilidade civil (objetiva, por risco integral, propter rem e imprescritível), licenciamento, unidades de conservação e crimes ambientais da pessoa jurídica. Esta sinopse reúne esses pontos e as súmulas do STJ.

2	1	3	8
questões por prova	a meta mínima de acertos	esferas de responsabilidade ambiental	seções com tabelas e exemplos

O método de leitura

1. **Primeira leitura:** leia do começo ao fim, sem grifar. O objetivo é entender a lógica de cada instituto.
2. **Lei seca:** leia os artigos citados em cada seção. A FGV reproduz a redação literal nas alternativas.
3. **Questões:** faça as questões de Direito Ambiental na plataforma. Para cada erro, volte à seção correspondente.
4. **Revisão semanal:** releia só a última seção (pegadinhas, números e checklist).

LEI SECA
O dispositivo exato que você precisa ler.

COMO CAI
Uma situação no formato das questões da FGV, com a resposta explicada.

ATENÇÃO
A troca de palavras que a banca usa para derrubar candidatos.

PARA MEMORIZAR
Um atalho para guardar números, listas e prazos.

Sumário

1 Princípios do Direito Ambiental
2 Constituição e competências
3 Responsabilidade civil ambiental
4 Licenciamento e EIA
5 Unidades de conservação (SNUC)
6 Código Florestal: APP e Reserva Legal
7 Crimes e infrações ambientais
8 Pegadinhas, números e revisão final

1 Princípios do Direito Ambiental

Princípio	Conteúdo
Prevenção	Aplica-se quando o risco é **conhecido** e há certeza científica sobre os danos. Fundamenta o licenciamento e o EIA.
Precaução	Aplica-se quando há **incerteza científica** sobre o risco. Na dúvida, protege-se o meio ambiente (*in dubio pro natura*), e o ônus de provar a segurança da atividade recai sobre o empreendedor.
Poluidor-pagador	O poluidor deve arcar com os custos da prevenção e da reparação dos danos. Não é autorização para poluir mediante pagamento.
Usuário-pagador	Quem utiliza recursos naturais com fins econômicos paga por isso, ainda que não polua (cobrança pelo uso da água, por exemplo).
Desenvolvimento sustentável	Conciliar desenvolvimento econômico, equidade social e proteção ambiental, atendendo às necessidades presentes sem comprometer as gerações futuras.
Solidariedade intergeracional	O dever de preservar o meio ambiente é das gerações presentes em favor das futuras (CF, art. 225, caput).
Proibição do retrocesso	Veda a supressão de níveis de proteção ambiental já alcançados.

Em matéria ambiental, **não se admite a teoria do fato consumado** (Súmula 613 do STJ): o tempo de ocupação irregular não legitima a degradação.

2 Constituição e competências

Todos têm direito ao meio ambiente **ecologicamente equilibrado**, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (CF, art. 225).

- Incumbe ao Poder Público exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade **potencialmente causadora de significativa degradação** do meio ambiente, **estudo prévio de impacto ambiental**, a que se dará publicidade (§ 1º, IV).
- Aquele que explorar **recursos minerais** fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado (§ 2º).
- As condutas e atividades lesivas ao meio ambiente sujeitam os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções **penais e administrativas**, independentemente da obrigação de **reparar** os danos (§ 3º): é a **tríplice responsabilidade**.
- A Floresta Amazônica, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são **patrimônio nacional** (§ 4º). Isso **não** os transforma em bens da União.
- Não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais registradas como bem imaterial do patrimônio cultural brasileiro e regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais (§ 7º, EC 96/2017, editada após o STF julgar a vaquejada inconstitucional).

Competências

- **Material (administrativa):** é **comum** da União, Estados, DF e Municípios proteger o meio ambiente e combater a poluição, e preservar as florestas, a fauna e a flora (art. 23, VI e VII). A cooperação é regulada pela **LC 140/2011**.
- **Legislativa:** é **concorrente** entre União, Estados e DF (art. 24, VI a VIII). A União edita normas gerais; os Estados suplementam. Os Municípios legislam sobre interesse local, em harmonia com as normas federais e estaduais (art. 30, I e II).
- **Licenciamento (LC 140, art. 13):** os empreendimentos e atividades são licenciados ou autorizados ambientalmente por um **único ente federativo**. Os demais podem manifestar-se de maneira não vinculante.
- **Fiscalização (LC 140, art. 17):** compete ao órgão responsável pelo licenciamento lavrar auto de infração. Isso não impede o exercício, pelos demais entes, da atribuição comum de fiscalização, prevalecendo o auto lavrado pelo órgão licenciador. Em caso de iminência ou ocorrência de degradação, qualquer ente que tiver conhecimento deve agir para evitá-la.

3 Responsabilidade civil ambiental

> O poluidor é obrigado, **independentemente da existência de culpa**, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade (Lei 6.938/81, art. 14, § 1º).

Característica	Conteúdo
Objetiva	Independe de culpa.
Risco integral	Segundo o STJ, **não admite excludentes** como caso fortuito, força maior ou fato de terceiro. Basta o nexo entre a atividade e o dano.
Solidária	Respondem todos os que contribuíram, direta ou indiretamente, para o dano, inclusive quem financia ou se beneficia da atividade. Poluidor é a pessoa responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação (art. 3º, IV).
Propter rem	As obrigações ambientais aderem ao imóvel: é admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor (Súmula 623 do STJ). O adquirente responde mesmo sem ter causado o dano.
Imprescritível	É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental (STF, Tema 999).

- A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental (Súmula 618 do STJ).
- Na ação civil pública ambiental, admite-se a **condenação cumulativa** do réu nas obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar (Súmula 629 do STJ).
- A responsabilidade civil da Administração Pública por danos ao meio ambiente decorrente de sua **omissão no dever de fiscalização** é de caráter **solidário, mas de execução subsidiária** (Súmula 652 do STJ).
- Cabe a **desconsideração da personalidade jurídica** sempre que a personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao meio ambiente (Lei 9.605, art. 4º, teoria menor).
- Instrumentos processuais: ação civil pública (Lei 7.347/85), ação popular (CF, art. 5º, LXXIII) e mandado de segurança coletivo.

ATENÇÃO

A responsabilidade **civil** ambiental é objetiva. Mas a responsabilidade **administrativa** ambiental, segundo o STJ, é **subjetiva**: exige que a conduta seja do próprio infrator, com demonstração de dolo ou culpa. E a responsabilidade **penal** também exige dolo ou culpa.

4 Licenciamento e EIA

As três licenças (Resolução CONAMA 237/97)

Licença	Finalidade	Prazo de validade
Prévia (LP)	Concedida na fase preliminar do planejamento. Aprova a localização e a concepção, atesta a viabilidade ambiental e estabelece requisitos e condicionantes.	Até **5 anos**
De instalação (LI)	Autoriza a instalação do empreendimento, de acordo com os planos e projetos aprovados.	Até **6 anos**
De operação (LO)	Autoriza a operação da atividade, após a verificação do efetivo cumprimento das licenças anteriores.	De **4 a 10 anos**

- A licença ambiental tem **estabilidade relativa**: pode ser modificada, suspensa ou cancelada em caso de violação das condicionantes, omissão ou falsa descrição de informações relevantes, ou superveniência de graves riscos ambientais e de saúde (art. 19).
- A renovação da licença de operação deve ser requerida com antecedência mínima de **120 dias** da expiração do prazo; nesse caso, o prazo fica automaticamente prorrogado até a manifestação do órgão (LC 140, art. 14, § 4º).

Estudo de Impacto Ambiental (EIA/RIMA)

- Exigido para atividades potencialmente causadoras de **significativa degradação**. É **prévio** ao licenciamento e deve ter **publicidade**.
- O **RIMA** (Relatório de Impacto Ambiental) é a versão acessível do EIA, em linguagem compreensível ao público.
- A **audiência pública** é realizada quando o órgão julgar necessário, ou quando solicitada por entidade civil, pelo Ministério Público ou por 50 ou mais cidadãos.
- O EIA **não vincula** o órgão licenciador, que pode decidir contra as conclusões do estudo, de forma motivada.
- Não se admite a dispensa do EIA por lei estadual ou norma constitucional estadual para atividades de significativo impacto (STF).

5 Unidades de conservação (SNUC)

As unidades de conservação são criadas por **ato do Poder Público** (lei ou decreto), precedido de estudos técnicos e de **consulta pública**, dispensada esta nas Estações Ecológicas e Reservas Biológicas (Lei 9.985, art. 22).

Proteção integral (uso indireto)	Uso sustentável
• Estação Ecológica • Reserva Biológica • Parque Nacional • Monumento Natural • Refúgio de Vida Silvestre	• Área de Proteção Ambiental (APA) • Área de Relevante Interesse Ecológico • Floresta Nacional • Reserva Extrativista • Reserva de Fauna • Reserva de Desenvolvimento Sustentável • Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN)

PARA MEMORIZAR

Proteção integral: **"ERa PaMoRe"** (Estação ecológica, Reserva biológica, Parque, Monumento natural, Refúgio de vida silvestre). O resto é uso sustentável.

- A **desafetação ou redução** dos limites de uma unidade de conservação só pode ser feita mediante **lei específica** (art. 22, § 7º). A ampliação pode ser feita por ato de mesmo nível hierárquico do que a criou.
- As unidades de conservação, exceto APA e RPPN, devem possuir **zona de amortecimento** e, quando conveniente, corredores ecológicos (art. 25).
- **Compensação ambiental (art. 36):** nos casos de licenciamento de empreendimentos de significativo impacto, o empreendedor é obrigado a apoiar a implantação e manutenção de unidade de conservação do grupo de proteção integral. O STF declarou inconstitucional a fixação de percentual mínimo (0,5% dos custos): o valor deve ser proporcional ao impacto (ADI 3378).
- Na RPPN, área privada gravada com perpetuidade, só se permitem a pesquisa científica e a visitação com objetivos turísticos, recreativos e educacionais.

6 Código Florestal: APP e Reserva Legal

Áreas de Preservação Permanente (Lei 12.651, art. 4º)

Local	Faixa de proteção
Margens de cursos d'água com menos de 10 m de largura	**30 m**
Cursos d'água de 10 a 50 m · 50 a 200 m · 200 a 600 m · acima de 600 m	**50 · 100 · 200 · 500 m**
Entorno das nascentes e olhos d'água perenes	**Raio mínimo de 50 m**
Encostas	Com declividade superior a **45°**
Também são APP	Restingas fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues; manguezais; bordas de tabuleiros e chapadas; topos de morros; áreas em altitude superior a 1.800 m; veredas.

- A intervenção ou supressão de vegetação em APP só é admitida nas hipóteses de **utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental** (art. 8º).

- A obrigação de recompor a vegetação em APP tem natureza **real** e é transmitida ao sucessor, no caso de transferência de domínio ou posse (art. 7º, § 2º).

Reserva Legal (art. 12)

Localização do imóvel	Percentual mínimo
Amazônia Legal, em área de **florestas**	**80%**
Amazônia Legal, em área de **cerrado**	**35%**
Amazônia Legal, em área de campos gerais	**20%**
Demais regiões do país	**20%**

- A Reserva Legal deve ser registrada no **Cadastro Ambiental Rural (CAR)**, registro eletrônico obrigatório para todos os imóveis rurais (art. 29). O registro no CAR desobriga a averbação no Cartório de Registro de Imóveis.
- Na Reserva Legal admite-se a **exploração econômica sustentável**, mediante manejo aprovado pelo órgão competente. Na APP, a regra é a intocabilidade.
- O STF declarou constitucional a maior parte do Código Florestal (ADC 42 e ADIs conexas).

7 Crimes e infrações ambientais

Lei 9.605/98

- As **pessoas jurídicas** serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade (art. 3º; CF, art. 225, § 3º).
- A responsabilidade da pessoa jurídica não exclui a das pessoas físicas, autoras, coautoras ou partícipes do mesmo fato. O STF afastou a exigência da **dupla imputação**: é possível processar a pessoa jurídica ainda que não haja persecução simultânea da pessoa física (RE 548.181).
- **Penas aplicáveis à pessoa jurídica (art. 21):** multa; restritivas de direitos (suspensão parcial ou total de atividades, interdição temporária, proibição de contratar com o Poder Público); prestação de serviços à comunidade.
- A pessoa jurídica constituída ou utilizada, preponderantemente, com o fim de permitir, facilitar ou ocultar a prática de crime ambiental terá decretada sua **liquidação forçada**, e seu patrimônio será considerado instrumento do crime e perdido em favor do Fundo Penitenciário Nacional (art. 24).
- **Transação penal** nos crimes ambientais de menor potencial ofensivo: depende da **prévia composição do dano ambiental**, salvo comprovada impossibilidade (art. 27).
- **Suspensão condicional do processo:** a declaração de extinção da punibilidade depende de laudo de constatação de **reparação do dano** ambiental (art. 28).
- O STF e o STJ admitem, excepcionalmente, a aplicação do **princípio da insignificância** aos crimes ambientais.

Infrações administrativas

- Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente (Lei 9.605, art. 70). As sanções estão no Decreto 6.514/2008.
- Sanções: advertência, multa simples, multa diária, apreensão, destruição de produtos, suspensão de venda, embargo de obra ou atividade, demolição, suspensão de atividades e restritivas de direitos.

- O valor da multa varia entre R$ 50,00 e R$ 50 milhões (art. 75).
- A pretensão punitiva da administração prescreve em **5 anos**, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.

> **COMO CAI**
>
> A empresa X comprou uma fazenda com área de APP desmatada pelo antigo dono. **Ela responde pela recomposição?**
>
> Sim. A obrigação de recompor é propter rem e acompanha o imóvel (Súmula 623 do STJ; Código Florestal, art. 7º, § 2º), sem prejuízo da responsabilidade do proprietário anterior.

8 Pegadinhas, números e revisão final

As 10 pegadinhas que a FGV mais usa

1. Trocar prevenção (risco conhecido) com precaução (incerteza científica).
2. Dizer que os biomas do art. 225, § 4º, são bens da União.
3. Admitir excludentes (força maior, fato de terceiro) na responsabilidade civil ambiental.
4. Dizer que o novo proprietário não responde pelo dano causado pelo anterior.
5. Aplicar prescrição à reparação civil do dano ambiental.
6. Dizer que a responsabilidade administrativa ambiental é objetiva.
7. Dizer que o EIA vincula o órgão licenciador.
8. Admitir redução de unidade de conservação por decreto.
9. Exigir dupla imputação para processar a pessoa jurídica por crime ambiental.
10. Admitir a teoria do fato consumado em matéria ambiental.

Tabela de números

Regra	Número	Fonte
Validade: LP · LI · LO	**até 5 · até 6 · 4 a 10 anos**	Res. CONAMA 237
Antecedência para renovar a LO	**120 dias**	LC 140, art. 14
Cidadãos que podem pedir audiência pública	**50 ou mais**	Res. CONAMA 9/87
APP: curso d'água com menos de 10 m · nascentes	**30 m · 50 m**	Lei 12.651, art. 4º
APP: encostas	**acima de 45º**	art. 4º, V
Reserva Legal: florestas e cerrado na Amazônia · demais	**80% · 35% · 20%**	art. 12
Prescrição da infração administrativa	**5 anos**	Decreto 6.514

Checklist da véspera

- [ ] Sei os princípios da prevenção, precaução e poluidor-pagador.
- [ ] Sei o art. 225 da CF e a repartição de competências.

- [ ] Sei as cinco características da responsabilidade civil ambiental e as súmulas do STJ.
- [ ] Sei as três licenças e as regras do EIA.
- [ ] Sei distinguir as unidades de proteção integral das de uso sustentável.
- [ ] Sei as faixas de APP e os percentuais de Reserva Legal.
- [ ] Sei as regras da responsabilidade penal da pessoa jurídica.

LEITURA OBRIGATÓRIA DE LEI SECA

CF: arts. 23, 24 e 225 · LC 140/2011: arts. 13 a 17 · Lei 6.938/1981: arts. 2º a 4º e 14 · Lei 9.985/2000: arts. 7º a 22 e 36 · Lei 12.651/2012: arts. 3º a 12 e 29 · Lei 9.605/1998: arts. 2º a 4º, 21 a 28 e 70.

Sinopse elaborada para o Método Aprovação OAB com base na Constituição Federal (art. 225), na LC 140/2011 e nas Leis 6.938/1981, 9.605/1998, 9.985/2000, 12.651/2012 e 12.305/2010, na Resolução CONAMA 237/1997 e na jurisprudência do STF e do STJ citada no texto. Confira sempre a redação atualizada da lei.